

NIK SAIFULAZLEE BIN NIK MOHAMED

lwn

DOTTIE AZURA BINTI ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel), 23 Januari 2024 bersamaan 11 Rejab 1445H]

Kes Rayuan No.: 2302-AOO10-001-0010

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan]

Peguam Syarie Perayu: Mohd Noor bin Bahari&Nurul Majidah binti Othman

Peguam Syarie Responden: Ahmad Badri bin Idris

Alasan Penghakiman

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes Permohonan No. 10207-074-0749-2019 yang telah diputuskan pada 22 Jun 2022. Perintah tersebut sepertimana berikut:

- 1.1 *Mahkamah meluluskan Permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 151 (1) (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seterusnya menolak fakta berkaitan tunjuk sebab Responden dan Responden diperintahkan dikomitkan ke penjara selama lima (5) hari.*

1.2 *Mahkamah menangguhkan pengkomitan penjara Responden dan Responden diperintahkan untuk mematuhi Para 2, 3 dan 4 Perintah Penghakiman Persetujuan dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini dan sekiranya pematuhan perintah tersebut dilakukan perintah pemenjaraan dibatalkan.*

1.3 *Kos ditanggung oleh pihak-pihak.*

[2] Perayu tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, telah memfailkan notis rayuan pada 8 Februari 2023 dan seterusnya memfailkan alasan rayuannya bertarikh 11 April 2023 dengan memplidkan sembilan (9) alasan rayuan seperti di muka surat 219-223 rekod rayuan iaitu:

2.1 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kenyataan bahawa Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan adalah secara umum, tidak jelas & tidak tepat & permohonan R utk mendakwa P melanggar perintah persetujuan hadanah tidak disokong oleh apa-apa pembuktian yang bermerit untuk menyabitkan P dihukum penjara selama lima (5) hari.

2.2 YA Hakim telaj terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira peruntukan seksyen 151 ETMMSS 2003 tidak menyatakan bentuk hukuman pengkomitan secara khusus, tidak sepertimana yang dimohon oleh R kepada Mahkamah. Maka keputusan YA Hakim tersebut terkhilaf dan tidak sejajar kerana suatu hukuman pengkomitan bukanlah pilihan untuk bertindak melakukan sesuatu perkara bagi salah satu hukuman tersebut dijatuhkan.

2.3 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira bahawa P dan R menjawab dan melengkapkan kenyataan kedua-dua pihak hanya melalui keterangan bertulis secara affidavit tanpa disusuli dengan perbicaraan mengenai affidavit masing-masing.

- 2.4 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kenyataan P bahawa Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan seperti yang dimohon oleh R tidak menjelaskan perincian elemen-elemen pelanggaran yang dilakukan oleh P terhadap perintah Mahkamah seperti yang R dakwa.
- 2.5 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kenyataan P bahawa sepanjang anak angkat tersebut berada bersama R tiada perkhabaran dimaklumkan kepada P sebagaimana dakwaan R telah memaklumkan beberapa kali kepada P dan tanpa dibekalkan dengan pembuktian yang kukuh dakwaan R tersebut.
- 2.6 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira pembuktian tanpa keraguan munasabah bagi permohonan dan dakwaan R terhadap P yang jika benar dan secara jelas tanpa sebab yang munasabah dengan sengaja melanggar perintah persetujuan hadanah tersebut.
- 2.7 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kenyataan P bahawa tanpa melalui perbicaraan secara *inquisitorial*, YA Hakim tidak menyiasat dengan terperinci keadaan dan situasi yang dihadapi oleh P setelah melalui perceraian dengan R. Walaupun telah dinyatakan kronologi keadaan dan situasi dalam affidavit jawapa P, YA Hakim masih tidak menjalankan perbicaraan yang sewajarnya bagi memenuhi elemen pembuktian sepertimana dakwaan R terhadap P. Oleh yang demikian, Notis Tunjuk Sebab tersebut diperolehi dan disandarkan oleh YA Hakim semata-mata atas kenyataan R tanpa mendapatkan kepastian sebenar melalui siasatan yang perlu dijalankan ke atas P untuk mengesahkan kenyataan dan tunjuk sebab P sendiri secara langsung.
- 2.8 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira kenyataan P bahawa dalam tempoh selepas perceraian dengan R dan dalam tempoh tersebut sebelum Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan oleh Mahkamah, P pernah berhubung dengan anak angkat

tersebut walaupun dalam waktu singkat. Malahan tiada perkhabaran dan perkembangan berkenaan anak angkat tersebut selepas perceraian dan selepas penjualan rumah kelamin P dan R terdahulu.

Manakala, nafkah anak angkat tersebut sebanyak RM750 setiap bulan tidak pernah terlepas dilakukan oleh P kepada R. Oleh itu, perkara ini juga tidak diambil perhatian oleh YA Hakim untuk disiasat terperinci sebelum terus memutuskan hukuman penjara terhadap P.

- 2.9 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menjalankan perbicaraan mengikut suatu proses yang menyebabkan terhalang keadilan (*structured thereby comprosing on justice*) dan tidak berhati-hati. Sebagaimana perenggan 12 alasan penghakiman, YA Hakim telah memetik bahawa 'prosiding bagi kes pengkomitan ini hanya boleh dijalankan dengan kehadiran Responden sahaja dan hanya boleh dikomitkan setelah Responden diberi peluang membela dirinya berdasarkan alasan bahawa prosiding pengkomitan hendaklah dijalankan secara lebih berhati-hati dan waspada sebagaimana pandangan dalam kes *Helen Yeap Poh Sin Iwn. Universal Trustee (Malaysia) Bhd. (2001) 7 CLJ 414* yang menyatakan kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan berhati-hati'.

Fakta Kes

- [3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 11 September 2004 dan telah bercerai berjumlah di Mahkamah Tinggi Syariah pada 16 Disember 2014. Sepanjang tempoh perkahwinan, mereka tidak dikuriakan cahaya mata tetapi pihak-pihak telah mengambil seorang anak angkat perempuan secara sah Dania Natasha Nik Saifulazlee binti Abdul Rashid (No. Mykid: 110723-10-0636) (*selepas ini dirujuk sebagai 'anak tersebut'*).

[4] Pada 16 Disember 2014, Mahkamah Tinggi telah mengeluarkan suatu Perintah Penghakiman Persetujuan Hadhanah melalui saman no.: 10200-028-0589-2014 sebagaimana berikut:

4.1 Bahawasanya hadhanah kekal ke atas anak tersebut diberikan kepada Defendan. Plaintiff selaku bapa angkat anak tersebut diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut.

4.2 Plaintiff akan mengambil anak tersebut untuk bersama dan bermalam pada setiap dua minggu sekali. Plaintiff akan mengambil anak tersebut pada Sabtu pagi dan anak tersebut akan dihantar balik ke rumah Defendan pada hari Ahad petang.

4.3 Bahawasanya anak tersebut akan bersama dengan Plaintiff dan Defendan pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha secara bersilang dan bergilir tahun. Pada hari raya Aidilfitri tahun 2015 anak tersebut akan bersama Plaintiff, maka pada hari raya Aidiladha tahun 2015, anak tersebut akan bersama Defendan dan sebaliknya bagi tahun-tahun berikutnya. Pihak yang mendapat giliran akan bersama anak tersebut pada hari raya Aidilfitri bermula pada hari pertama sehingga hari ketiga. Selepas itu, anak tersebut akan berhari raya dengan pihak yang satu lagi.

4.4 Bahawasanya anak tersebut akan bersekolah di sekolah yang dipersetujui oleh Plaintiff dan Defendan. Manakala, anak tersebut akan menghabiskan masa cuti sekolah secara sama rata bersama dan bermalam dengan Plaintiff dan Defendan.

4.5 Plaintiff dan Defendan beriltizam untuk membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan mengutamakan masalah anak tersebut supaya impak perceraian pihak-pihak adalah minima ke atas emosi anak tersebut.

4.6 Mahkamah memerintahkan bahawa masalah, sahsiah dan masa depan anak tersebut menjadi pegangan, prinsip dan rujukan utama dalam membuat apa-apa keputusan berkenaan dengan anak tersebut.

4.7 Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan membesarkan anak tersebut dengan menggunakan sebaik-baik budi bicara masing-masing sekiranya timbul keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan tolak ansur daripada kedua-dua pihak.

[5] Pada 23 Oktober 2019, Responden telah memfailkan permohonan untuk menguatkuasakan penghakiman perintah penghakiman persetujuan hadhanah tersebut berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003[ETMMSS 2003] kerana gagal, enggan dan/atau cuai untuk mematuhi serta melanggar Para 2, 3 dan 4 penghakiman persetujuan hadhanah tersebut. Perayu telah menerima Notis Tunjuk Sebab tersebut berdasarkan kepada catatan Hakim Bicara bertarikh 15 Disember 2020 yang menyatakan bahawa Notis Tunjuk Sebab telah disempurnakan penyerahan kepada Perayu dan kenyataan ini disahkan oleh Peguam Perayu.

[6] Perayu kemudiannya telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 17 Mac 2021 bagi membela dirinya manakala Responden telah memfailkan Afidavit Balasan pada 5 Oktober 2021. Kedua-dua pihak telah memfailkan hujahan masing-masing dan YA Hakim Bicara telah mengeluarkan keputusan sepertimana perenggan 1 (1.1-1.3). Akibat tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 8 Februari 2023 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [7] Setelah Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujahan pihak-pihak serta alasan penghakiman YA Hakim Bicara, Kami akan rangkumkan sembilan (9) Alasan Rayuan yang dihidkan oleh pihak Perayu kepada satu (1) isu sahaja iaitu samada samada YA Hakim Bicara telah terkhilaf mensabitkan Perayu telah melanggar Para 2, 3 dan 4 penghakiman persetujuan hadhanah bertarikh 16 Disember 2014 dengan mengkomitkan Perayu ke penjara selama 5 hari.
- [8] Merujuk Notis Tunjuk Sebab pada halaman 242-243 Rekod Rayuan, kami dapati bahawa satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam kepada Perayu bertarikh 30 Jun 2020 untuk menunjuk sebab mengapa Perayu tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari perintah penghakiman persetujuan hadhanah yang diputuskan pada 16 Disember 2014 di Para 2,3 dan 4 dalam Kes Saman No. : 10200-028-0589-2014.
- [9] Berdasarkan Notis Tunju Sebab tersebut, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam mengeluarkan NTS yang dikeluarkan oleh Mahkamah kerana pihak P sememangnya sama sekali tidak patuhi para-para perintah tersebut dengan merujuk kepada alasan penghakiman Hakim Bicara pada halaman 207 yang menyatakan:

"Pemohon menyatakan bahawa Responden bermula dari tarikh Penghakiman Persetujuan Hadhanah tersebut diputuskan sehingga

ke tarikh pemfailan kes ini telah enggan dan/atau cuai untuk melaksanakan terma di Para 2, 3 dan 4 tersebut walaupun terma-terma telah dipersetujui oleh Responden sendiri. Responden sendiri hadir pada tarikh Penghakiman tersebut diputuskan bersama-sama peguam syarie Responden yang terdahulu iaitu Tetuan Bahari & Bahari. Walaupun Responden mempunyai hak lawatan dan bermalam dengan anak tersebut, namun Responden telah gagal, cuai dan abai untuk melaksanakan hak lawatan dan bermalam tersebut. Apatah lagi menjalankan hak bersama dengan anak tersebut pada musim perayaan dan juga musim cuti sekolah. Responden langsung tidak pernah datang melawat dan menjenguk anak tersebut walaupun Responden sedar akan hak yang diperuntukkan kepadanya. Pemohon juga telah mengambil inisiatif mengingatkan Responden supaya menjalankan haknya terhadap anak tersebut supaya anak tersebut tidak terganggu emosinya dan tidak merasa kehilangan kasih sayang Responden sebagai seorang ayah".

- [10] Responden berhujah menyatakan bahawa Para 2,3,dan 4 penghakiman tersebut telah diplidkan dengan jelas oleh Responden dan ia tidak dipatuhi sejak awal lagi selepas penghakiman tersebut direkodkan sehingga Responden failkan permohonan mengeluarkan NTS pada 23 Oktober 2019.
- [11] Perayu berhujah tiada satupun kenyataan Perayu menyatakan Perayu menafikan soal hal lawatan yang dilanggar sepertimana ulasan YA Hakim Bicara di perenggan 32 alasan penghakiman tetapi Perayu menegaskan Perayu tidak langsung berniat untuk tidak mematuhi terma perintah kerana terdapat situasi dan keadaan

Perayu yang tidak mengizinkan dan Perayu tidak berupaya untuk melaksanakan tuntutan perintah tersebut. Hujah ini turut dinyatakan dalam affidavit jawapan Perayu/Responden di perenggan 18 alasan penghakiman.

[12] Merujuk kepada affidavit jawapan Perayu/Responden semasa kes permohonan perintah pengkomitan (halaman 32-33 rekod rayuan), Responden menyatakan sebab-sebab tidak dapat melaksanakan perintah tersebut iaitu:

- bahawa selepas perceraian Responden dengan Pemohon, Responden menghadapi tekanan yang memberi kesan yang mendalam terhadap emosi dan mengalami tekanan jiwa dan perasaan.
- Selepas perceraian, Responden telah keluar dari rumah kelamin dan menyewa sebuah bilik kecil untuk Responden tinggal. Responden telah terputus hubungan dengan Pemohon. Responden amat kecewa dengan perceraian tersebut yang mana mereka telah dirikan rumahtangga selama 10 tahun.
- Pada masa perceraian, anak tersebut berumur lebih kurang 3 tahun. Dalam keadaan rumahtangga tidak ada lagi mawaddah wa rahmah, hubungan Responden dengan Pemohon dan anak tersebut bertambah renggang. Anak tersebut begitu rapat dengan Pemohon dan tidak pernah berenggang dengan Pemohon.
- Responden ada berhubung dengan anak tersebut beberapa kali semasa Responden berada di Singapura. Percakapan tersebut adalah singkat dan lama-kelamaan anak tersebut tidak selesa untuk bercakap panjang dengan Responden memandangkan beliau masih kecil.

- Responden juga tertekan dengan keadaan kewangan pada ketika itu. Sebelum bercerai, Pemohon bertanggungjawab mengurus kewangan keluarga. Pemohon telah menyebabkan pengumpulan hutang '*accumulated debt*' dalam jumlah yang besar. Selepas perceraian, Responden dibebani dengan hutang yang banyak lebih kurang RM80,000.00. Ini menyebabkan Responden terkilan dengan tindak tanduk Pemohon yang menambah bebanan hutang.
- Keadaan lebih merungsingkan apabila ibu Responden jatuh sakit disebabkan masalah kronik paru-paru. Setiap hujung minggu, Responden akan terus balik ke Johor Bharu untuk menjaga ibu. Pada hujung bulan Mei 2015, Responden telah berpindah dan bekerja di Singapura untuk lebih dekat dengan ibunya. Pada bulan September 2015, Responden telah berkahwin dan menetap di Singapura dan pada hujung bulan Januari 2016, ibu Responden telah meninggal dunia.
- Responden terpaksa fokus dengan kerja di Singapura yang sangat '*demanding*'. Responden tidak mempunyai masa dan masa sedikit yang ada Responden gunakan dengan sebaiknya untuk bersama keluarga Responden di Singapura. Keadaan kewangan Responden juga masih tidak stabil kerana kos sara hidup di Singapura adalah tinggi.
- Pada bulan Oktober 2016 sehingga Mei 2018, Responden berkerja di Jalan Ampang manakala keluarga Responden berada di Singapura. Setiap hujung minggu Responden akan balik ke Singapura untuk bersama dengan isteri dan 2 orang anak Responden. Responden tidak mempunyai masa terluang yang lain untuk bersama dengan keluarga Responden.

-Pada bulan Jun 2018, Responden telah bekerja dan menetap di Singapura semula. Semenjak itu, Responden tidak pernah kembali ke Kuala Lumpur.

-Hubungan Responden dengan Pemohon telah renggang dan mereka telah putus hubungan dan Responden menafikan kenyataan Pemohon bahawa Pemohon telah mengingatkan Responden. Responden tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal selepas rumah kelamin tersebut dijual dan Pemohon tidak memaklumkan kepada Responden alamat tempat tinggal Pemohon serta Pemohon tidak memaklumkan kepada Responden berkenaan perkembangan anak tersebut. Responden berasa anak tersebut dalam keadaan baik dan selamat sepanjang dalam jagaan Pemohon. Oleh itu, Responden tidak perlu risau akan keadaan anak tersebut.

- [13] Berdasarkan sebab-sebab tersebut, Hakim Bicara lebih melihat hak kebajikan kepada anak tersebut yang telah dinafikan yang memerlukan belaian kasih sayang, perhatian, penjagaan daripada ibu dan bapanya yang menjaganya sebelum ini. Anak angkat bermaksud anak yang diambil dan dianggap sebagai anak sendiri. Maka, pihak-pihak sepatutnya memikul amanah dan tanggungjawab yang telah dimeterai dengan sebaiknya bukannya diabaikan begitu sahaja. Kami juga bersetuju dengan alasan penghakiman Hakim Bicara di halaman 211 rekod rayuan yang menyatakan:

"Berdasarkan kepada alasan-alasan Responden, Mahkamah berpendapat sepanjang tempoh perjanjian persetujuan ini dibuat iaitu pada tahun 2014 sehingga kes ini difailkan iaitu pada tahun 2019, selama 5 tahun lamanya, sepatutnya Responden cuba mencari masa atau meluangkan masa sedikit bersama anak

tersebut dimana anak tersebut sebenarnya juga amanah dan tanggungjawab pihak Responden walaupun anak tersebut hanya anak angkat Responden yang perlu dijaga kebajikan dan emosinya lebih-lebih lagi pihak-pihak telahpun bercerai. Masalah yang berhubung kait dengan pihak Pemohon tidak boleh dicampur adukkan dengan anak tersebut seperti berkaitan masalah kewangan. Berkaitan dengan terputus hubungan, Mahkamah kira dalam keadaan yang serba moden ini masalah ini dapat diatasi dengan pelbagai cara".

- [14] Kami juga merujuk alasan penghakiman Hakim Bicara di halaman 212 rekod rayuan yang menyatakan:

Walaubagaimanapun, Mahkamah membuka peluang untuk Responden mencuba mematuhi perjanjian persetujuan ini dalam tempoh yang bersesuaian yang ditetapkan oleh Mahkamah sebelum Mahkamah mengambil keputusan untuk terus memenjarakan pihak Responden kerana pelanggaran perintah perjanjian persetujuan berkaitan bebanan urusan kerja dan kelapangan masa Responden yang sukar diuruskan adalah bukan bertujuan untuk tidak mematuhi perintah ini sebenarnya.

- [15] Dapatlah difahami disini bahawa niat sebenar-benar Hakim Bicara adalah tidak dengan terus menghukum dengan diberi pilihan untuk pihak Perayu cuba untuk patuhi/jalankan perjanjian persetujuan itu daripada terus untuk memenjarakan pihak Perayu kerana wujudnya kekangan yang tertentu tetapi kami melihat pihak Perayu lebih mengambil pendekatan hukuman pemenjaraan sebelum mencuba untuk melakukan apa-apa hak berkaitan anak tersebut dalam perjanjian persetujuan tersebut.

- [16] Kami merujuk firman Allah SWT dalam surah al-isra' ayat 34 yang bermaksud:

...dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya".

- [17] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuas hati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami untuk campur tangan dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan dan Hujahan pihak-pihak yang telah difailkan, maka kami sebulat suara memutuskan bahawa:

- (1) Rayuan Perayu ditolak.
- (2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Permohonan No. 10207-074-0749-2019 pada 22 Jun 2022 adalah dikekalkan dan Mahkamah menambah lagi tempoh 6 bulan untuk Perayu mematuhi Para 2, 3 dan 4 Perintah Penghakiman Persetujuan bermula hari ini dan sekiranya pematuhan perintah tersebut dilakukan perintah pemenjaraan dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

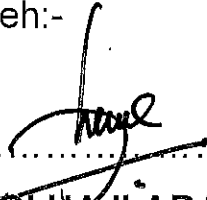
Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor